

1518827-19.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2224257/2019 - 02º D.P. BOM RETIRO, 6645502 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4402/19/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2224257 - 02º D.P. BOM RETIRO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1518827-19.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518827-19.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2224257/2019 - 02º D.P. BOM RETIRO, 6645502 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4402/19/102 -

02º D.P. BOM RETIRO, 2224257 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4402/19/102 - 02º D.P. BOM

RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LARISSA EVELYN CHAVES FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

"LARISSA EVELYN CHAVES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 04 de agosto de 2019, por volta das 10h30min, na Alameda Dino Bueno, nº 332, Santa Cecília, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, transportava e guardava, para fins de tráfico de drogas, as drogas a seguir descritas, ou seja, 06 (seis) pedras de "crack", 357 (trezentos e cinquenta e sete) invólucros de tetra-hidrocanabinol (THC), droga popularmente conhecida como

"maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação preliminar de fls. 19/22 e laudo definitivo fls. 86/88.

Segundo consta da denúncia, policiais militares faziam patrulhamento no local dos fatos quando suspeitaram da conduta da acusada e resolveram abordá-la. Em revista pessoal, encontraram um bolsa com a acusada, da marca Puma e dentro dela, 357 porções de "maconha" e 6 pedras de "crack", além de 265 (duzentos e sessenta e cinco) reais. Por tal razão, a acusada foi presa em flagrante delito.

Notificada, a acusada apresentou defesa preliminar (fls. 214/215).

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2021 (fls. 218/220).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada.

Em sede de alegações orais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação da ré, nos termos da denúncia.

A defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requereu, ainda, que, em caso de condenação, seja aplicado o disposto no §4 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva procedente.

Imputa-se à acusada a infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o qual possui a seguinte redação: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Preliminar.

Não há que se reconhecer a alega nulidade arguida pela Defesa.

Os policiais narraram que desconfiaram da acusada que saía de local muito conhecido como ponto de venda de drogas. Ao avistar a viatura policial, a acusada empreendeu fuga, o que gerou desconfiança e a abordagem.

Os policiais também afirmaram que não procederam revista à acusada, apenas vistoriaram a mochila que ela portava, com o consentimento dela.

Ademais disso, não há qualquer elemento que possa demonstrar a irregularidade da abordagem.

Assim, afasto a preliminar alegada.

Das provas colhidas nos autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências, Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Preliminar e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico.

A autoria também é inconteste, diante da prova oral produzida, notadamente no depoimento claro e coerente dos agentes que efetuaram a prisão da ré.

A testemunha Samuel, policial militar, disse que estavam em patrulhamento na Cracolândia quando avistaram a acusada em uma bicicleta; ao visualizar a viatura, ela empreendeu fuga; estava com uma mochila, onde estavam acondicionadas diversas porções de drogas; questionada, disse que faria o transporte de drogas e ganharia alguns entorpecentes; o que motivou a abordagem foi ela sair rápido e ao ver a viatura passou a andar mais rápido.

A testemunha Ângelo, policial militar, disse que estavam em patrulhamento quando avistaram a acusada saindo do fluxo de usuários com uma mochila; decidiram abordá-la; ela andou mais rápido; na mochila estavam acondicionadas drogas; ela disse que fazia o transporte e receberia droga como pagamento; a mochila era de costas; ela aparentava ser usuária.

Em juízo, a acusada disse que fazia o transporte das drogas; foi comprar as drogas, o rapaz não quis "servir"; ele disse que daria algumas porções caso ela transportasse das drogas apreendidas.

Ambos os policiais ouvidos em juízo afirmaram que estavam em patrulhamento quando avistaram a acusada saindo da região conhecida como "Cracolândia". Ao avistar a viatura policial, a acusada teria tentado empreender fuga, empregando maior

velocidade. Contudo, segundo os policiais, conseguiram deter a ré. Após a abordagem, indagaram o que ela fazia ali e solicitaram revista na mochila que ela portava, o que foi por ela consentido. No interior da mochila os policiais encontraram as drogas apreendidas.

A acusada, por sua vez, admitiu que realizava o transporte das drogas.

Como se vê, nada há nos autos que infirme a pretensão punitiva.

Não existem causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Assim, a condenação é medida de Justiça.

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito ao COCAÍNA, merece maior reprovação. Trata-se substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração de tal circunstância no crime de tráfico quando a droga apreendida possui tal natureza. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena em 1/6, fixando a pena-base em 05 e 10 meses e 583 dias-multa.

2º Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, presente a reincidência e a confissão, ressalto que a primeira prepondera sobre a segunda. Assim, ao invés de promover o aumento no percentual de 1/6, aumento a reprimenda em 1/8, fixando a pena-intermediária em 06 anos, 06 meses e 22 dias 655 dias-multa.

3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. A defesa pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Todavia, não é aplicável o referido redutor, eis que a condenada é reincidente.

Fixo, pois, a pena em definitivo em 06 anos, 06 meses e 22 dias 655 dias-multa.

Regime Prisional. O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, dada que as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis à ré. Também em virtude da reincidência.

Em razão da pena aplicada, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR a ré LARISSA EVELYN CHAVES FERREIRA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 2º e seguintes da Lei nº 8.072/90, à pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Decreto o perdimento do valor apreendido.

A ré não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, por permaneceu preso durante o processo, de modo que seria um contrassenso soltá-lo após a condenação. Segundo, porque permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à necessidade de se assegurar a ordem pública, especialmente para afastar o acusado do ambiente social, no qual continua disseminando drogas.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente".

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA